

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 947/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายหิรัญ อำนวยเสรี กับพวก

จำเลย

นายหิรัญ อำนวยเสรี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 โดยพิพากษายืนลงโทษ จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี 9 เดือน คดีจึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลพิเคราะห์ฎีกาของจำเลยที่ 1 โดยตลอดแล้วเห็นว่า ฎีกา ข้อ 2, 3 และ 5 ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาดังบทบัญญัติดังกล่าวส่วนฎีกาข้อ 4 และ ข้อ 6 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยที่ 1 ย่อมฎีกาได้ จึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะข้อที่ 4 และข้อ 6 นอกนั้นไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 ไว้วินิจฉัยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ประกอบด้วยมาตรา 83 พิเคราะห์ พฤติการณ์แห่งคดีประกอบสภาพแห่งการกระทำความผิด ของจำเลยทั้งสองแล้ว เห็นสมควรลงโทษจำเลยทั้งสองลดหลั่นกันไป ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี จำคุก

จำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี คำให้ การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของ จำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การ พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษ ให้คนละหนึ่งในสี่ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มี กำหนด 3 ปี 9 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี สำหรับข้อหา ฐานยกยอก ทรัพย์และลักทรัพย์ให้ยกฟ้อง และเมื่อคดีฟังไม่ได้ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เงินตามเช็ค ของผู้เสียหาย ศาลจึงไม่อาจสั่งให้จำเลยทั้ง สองคืนเงินอีกจำนวน 560,320.72 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายตามที่โจทก์ขอได้ ให้ยกคำขอในข้อนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา เฉพาะบางข้อดังกล่าว (อันดับ 62)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี 9 เดือน คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อ 2 ว่า พยานโจทก์ ให้การชั้นสอบสวน และเบิกความชั้นศาลแตกต่างกัน จึงฟังลงโทษ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ กับทางนำสืบของ จำเลยที่ 1 รับฟังได้ว่า เอกสารหมาย ล.18เป็นสัญญาค่านายหน้าที่นายสมศักดิ์ ทำ กับจำเลยที่ 1 ฎีกาข้อ 3ว่า คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เกิดจากจำเลยที่ 1ถูกทำร้ายและถูกล่อลวงรับฟังยันจำเลยที่ 1 ไม่ได้ และฎีกาข้อ 5 ว่า ทางนำสืบของ จำเลยที่ 1 รับฟังได้ว่า นายสมศักดิ์สละหลังเช็คพิพาทมอบให้จำเลยที่ 1 เป็นค่านาย หน้าที่ตามเอกสารหมาย ล.18 นั้น ล้วนแต่เป็นการ โต้เถียงดุลพินิจ การรับฟังพยาน

หลักฐานของศาลอุทธรณ์ทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตาม
กฎหมายข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ข้อ 2,3 และ 5 ของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี
9 เดือน คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อ 2 ว่า พยานโจทก์ให้การชั้นสอบสวน
และเบิกความชั้นศาลแตกต่างกัน จึงฟังลงโทษ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ กับทางนำสืบของ
จำเลยที่ 1 รับฟังได้ว่า เอกสารหมายเลข 18 เป็นสัญญาค่านายหน้าที่นายสมศักดิ์ ทำ
กับจำเลยที่ 1 ฎีกาข้อ 3 ว่า คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เกิดจากจำเลยที่
1 ถูกทำร้ายและถูกล่อลวงรับฟังยันจำเลยที่ 1 ไม่ได้ และฎีกาข้อ 5 ว่า ทางนำสืบของ
จำเลยที่ 1 รับฟังได้ว่า นายสมศักดิ์สลับหลังเช็คพิพาทมอบให้จำเลยที่ 1 เป็นค่านาย
หน้า ตามเอกสารหมายเลข 18 นั้น ล้วนแต่เป็นการ โต้เถียงดุลพินิจ การรับฟังพยาน
หลักฐานของศาลอุทธรณ์ทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตาม
กฎหมายข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ข้อ 2,3 และ 5 ของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ